115年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、115年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代　　號：3306
類科名稱：藥師(二)
科目名稱：藥學(六)(包括藥事行政與法規)
考試時間：1小時　　**座號：_____**

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.依特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法，某醫師要施行非人體試驗之自體免疫細胞治療技術，以治療病人，則其所屬醫療機構必須分別向何者申請核准與登記後，始得施行？

A.衛生福利部食品藥物管理署；直轄市、縣（市）主管機關

B.衛生福利部；直轄市、縣（市）主管機關

C.財團法人醫藥品查驗中心；直轄市、縣（市）主管機關

D.衛生福利部食品藥物管理署；財團法人醫藥品查驗中心

2.依衛生福利部國民健康署「戒菸服務補助計畫」，有關社區藥局提供戒菸服務之敘述，下列何者錯誤？

A.藥師可以同時提供戒菸治療及戒菸衛教服務

B.社區藥局必須為全民健康保險特約醫事機構且過去5年內未曾受健保停約一年以上

C.藥師須具有戒菸服務人員資格

D.藥師可直接提供衛生福利部國民健康署補助的所有戒菸藥品

3.依全民健康保險法，保險對象不經轉診，則於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔的百分比為何？

A.25%、35%、45%

B.30%、40%、50%

C.40%、50%、60%

D.45%、55%、65%

4.住在臺南市的A先生，因施打新冠肺炎疫苗產生不良反應，可向下列何者申請預防接種救濟？

A.衛生福利部食品藥物管理署

B.藥害救濟基金會

C.衛生福利部中央健康保險署

D.臺南市政府衛生局

5.藥事法所定之罰鍰，除另有規定外，由下列何機關處罰之？

A.直轄市、縣（市）政府

B.地方法院

C.衛生福利部

D.法務部行政執行署

6.依長期照顧服務法，下列敘述何者錯誤？

A.長期照顧為身心失能持續已達或預期達六個月以上者，依其個人之需要，所提供之生活支持、協助、社會參與、照顧及相關之醫護服務

B.中央主管機關為衛生福利部，直轄市及縣市主管機關分別為直轄市政府及縣市政府

C.民眾可透過經中央主管機關指定之長期照顧管理中心，尋求長照需要之評估及連結服務

D.長期照顧服務之財源主要來自全民健康保險費，由衛生福利部中央健康保險署統籌管理長照服務發展基金

7.有關管制藥品管理之敘述，下列何者正確？

A.「管制藥品管理條例」係依據「毒品危害防制條例」訂定

B.我國將安非他命納入第一級管制藥品

C.藥師執行美沙冬替代治療業務，應每年接受至少八小時成癮治療繼續教育訓練

D.我國將古柯鹼納入第二級管制藥品

8.依藥師法，有關藥師懲戒程序之敘述，下列何者錯誤？

A.被懲戒人對於藥師懲戒委員會之決議有不服者，得於決議書送達翌日起二十日內請求覆審

B.被懲戒人未依限提出答辯或到會陳述者，藥師懲戒委員會得逕行決議

C.藥師懲戒委員會由中央或直轄市、縣（市）主管機關設置

D.藥師懲戒覆審委員會由各直轄市、縣（市）主管機關分別設置

9.依藥師法施行細則，有關藥事照護服務之敘述，下列何者錯誤？

A.藥師於社區藥局執行血壓量測後，調整藥品劑量

B.藥師於護理之家執行藥物治療流程評估

C.藥師於老人之家執行藥品安全監視

D.藥師於社區藥局執行給藥流程評估

10.依藥師法施行細則，考量藥物使用情形及評估療效之藥事服務事項，其目的為何？①為增進藥物療程之效益 ②為減低健保的支出 ③為增進生活品質

A.僅①②

B.僅②③

C.①②③

D.僅①③

11.某藥師居住於新北市，預計於臺北市某診所擔任藥師。依藥師法，應加入下列何公會？

A.新北市藥師公會或臺北市藥師公會

B.新北市藥師公會

C.臺北市藥師公會

D.藥師公會全國聯合會

12.依藥師法，藥師應親自主持其所經營之藥局業務，下列何情況不可提供藥品調劑服務？

A.依國民處方選輯之處方調劑

B.依中華藥典之處方調劑

C.受理醫師處方調劑

D.依國民藥典之處方調劑

13.依藥師法，有關藥師被移付懲戒之敘述，下列何者正確？

A.撤銷藥師證書由直轄市及縣（市）主管機關為之

B.廢止執業執照由中央主管機關為之

C.藥師懲戒覆審委員會之懲戒決議，應送由藥師公會執行之

D.藥師懲戒委員會之委員，其中法學專家學者及社會人士之比例不得少於三分之一

14.依藥品優良調劑作業準則，調劑處所藥品品質管控之注意事項，下列何者錯誤？

A.藥品應依貯存條件存放，避免光線直射，並有防鼠、防蟲措施

B.藥品庫存處所如與調劑處所合併設置時，其庫存品應明顯標示

C.中藥飲片自拆封至調劑之期間，應注意專業包裝藥品之包裝材料及貯存環境，並標示藥品名稱及保存期限

D.補充調劑檯上藥品前後，都要確認其與受補充之藥品容器標示相符

15.依藥師法，宜蘭市好棒棒診所的藥師因出國須請假 5 天，其請假期間該診所之調劑業務應如何處理？

A.醫師親自調劑

B.請經核准報備之醫療機構藥師協助

C.請藥廠藥師或具藥師資格之藥師予以支援協助

D.請診所之護理人員在醫師監督下執行

16.依藥師法，藥師有下列情事者，得由藥師公會移付懲戒，何者除外？

A.藥師交付藥劑時，未於包裝上載明警語或副作用

B.因業務知悉他人隱私而揭露者

C.代言保健食品，誇大不實，致誤導消費者誤信購買

D.無處方販賣 fentanyl 針劑經依販賣毒品罪判刑確定者

17.下列何者非屬藥師法載明之藥師業務？

A.藥品鑑定

B.藥品販賣或管理

C.藥品製造之監製

D.醫療器材之監製

18.依藥事法，製造或輸入劣藥，下列何者應負刑事責任？

A.擅自添加非法定著色劑、防腐劑、香料、矯味劑及賦形劑者

B.藥品中一部或全部含有污穢或異物者

C.超過有效期間或保存期限者

D.所含有效成分之質、量或強度，與核准不符者

19.依藥事法，某學名藥藥品許可證申請人，如已向中央衛生主管機關聲明，其申請藥品許可證之學名藥未侵害該新藥對應之專利權。依其申請資料齊備日最早者，可取得十二個月之何種專屬期間？

A.資料專屬

B.專利專屬

C.銷售專屬

D.智慧權專屬

20.依藥事法，新藥藥品許可證申請人與藥品專利權人間，所簽訂之和解協議，涉及藥品之製造專屬期間規定者，雙方當事人除應通報中央衛生主管機關外，如涉及逆向給付利益協議者，應另行通報何單位？

A.經濟部智慧財產局

B.公平交易委員會

C.消費爭議調解委員會

D.衛生福利部中央健康保險署

21.安安出國旅遊返國後，將其於國外購買之藥品轉賣給別人，上述行為違反了何項法規？

A.醫師法

B.藥事法

C.藥物樣品贈品管理辦法

D.特定藥品專案核准製造及輸入辦法

22.依藥品查驗登記審查準則，未在我國進行臨床試驗之新成分新藥，若已在十大醫藥先進國家二國以上上市者，在臺灣申請查驗登記時，下列何者不是一定要檢附的資料？

A.銜接性試驗

B.上市後風險管理計畫

C.採用證明

D.分析方法確效資料

23.依藥品優良臨床試驗作業準則，有關藥品臨床試驗執行之敘述，下列何者錯誤？

A.試驗主持人不得強迫或不當影響受試者參與臨床試驗之意願

B.受試者須持有正當理由時，可隨時退出臨床試驗

C.受試者退出臨床試驗時，試驗主持人應在尊重其權利及意願之條件下，盡量確認其退出試驗之原因

D.受試者之補助，應按臨床試驗進行之進度依比例給付之，不得於試驗完成後方為給付

24.依藥品優良臨床試驗作業準則，試驗委託者或其他數據所有者，應保存所有試驗委託者應負責與試驗相關之必要文件，其保存期限，下列何者正確？

A.至試驗藥品於我國核准上市後至少二年

B.至試驗藥品於我國核准上市後至少五年

C.至臨床試驗結束後至少二年

D.至臨床試驗結束後至少五年

25.某甲至國外旅遊，回國通關行李檢查時，發現有數量計 30 瓶共 3,000 粒含處方藥成分之藥品，經通報主管機關進行處置。甲到場說明，表示該藥品屬自用藥品，但未提供醫師處方箋。依藥事法，下列敘述何者錯誤？

A.涉屬藥事法禁藥之定義

B.可處以有期徒刑

C.查獲藥品沒入銷燬

D.因屬自用，不違法

26.依藥事法，維士比液、保力達 B 液可以在下列那些地點販賣？①藥師主持之藥局　②藥劑生主持之藥局　③百貨店　④雜貨店　⑤餐旅服務商

A.僅①②

B.②⑤

C.①②④

D.①②③

27.依醫療器材管理法，應聘僱技術人員之醫療器材商類別，不包含下列何者？

A.從事醫療器材設計，並以其名義於市場流通之製造業者

B.從事醫療器材製造、滅菌或最終驗放之製造業者

C.從事醫療器材批發、零售或輸出之販賣業者

D.從事醫療器材輸入或維修之販賣業者

28.依醫療器材管理法，有關醫療器材商管理之相關規定，下列何者錯誤？

A.直轄市、縣（市）主管機關應至少每年辦理醫療器材商普查

B.非醫療器材商不得為醫療器材廣告

C.醫療器材商發現醫療器材嚴重不良事件，應通知中央主管機關

D.申請為醫療器材商者，應經直轄市、縣（市）主管機關核准登記，領得許可執照後，始得營業

29.依藥事法，如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，藥商持有以下許可證應限期向中央衛生主管機關通報，下列何者正確？

A.經中央衛生主管機關核准之所有藥品許可證；6 個月

B.經中央衛生主管機關公告為必要藥品許可證；6 個月

C.經中央衛生主管機關核准之所有藥品許可證；3 個月

D.經中央衛生主管機關公告為必要藥品許可證；3 個月

30.依藥事法，有關藥商僱用之推銷員的敘述，下列何者錯誤？

A.推銷員應向衛生主管機關登記後，方准執行推銷工作

B.推銷員推銷以向藥局、藥商、衛生醫療機構、醫學研究機構及經衛生主管機關准予登記為兼售藥物者為限

C.推銷員以推銷其受僱藥商所製售或經銷之藥物為限

D.推銷員不得有沿途推銷、設攤出售或擅將藥物拆封、改裝或非法廣告之行為

31.小明因使用 carbamazepine 造成史蒂文生氏強森症候群（Stevens-Johnson Syndrome）導致住院，依藥品嚴重不良反應通報辦法，此藥品嚴重不良反應之通報期限，下列何者正確？

A.如小明於醫學中心住院，該醫院應自知悉此不良反應之次日起七日內辦理通報

B.如小明於區域醫院住院，該醫院應自知悉此不良反應之次日起十五日內辦理通報

C.如小明於地區醫院住院，該醫院應自知悉此不良反應之次日起三十日內辦理通報

D.藥商應自知悉此不良反應之次日起三十日內辦理通報

32.依通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項，下列敘述何者正確？

A.廣播提供之資訊涉及醫療器材廣告者，毋須向相關主管機關申請刊播

B.依藥事法規定核准登記之藥局，透過型錄販賣保險套

C.取得販賣業許可執照之醫療器材商，透過傳單販賣呼吸器

D.民眾在網路上販賣未經開封之衛生棉條

33.依醫療器材管理法施行細則，下列何者未涉及宣傳醫療效能之刊登事項，仍視為醫療器材廣告？

A.衛教宣導與醫療器材平面廣告，刊登於具連續性質之版面

B.完整刊登依本法核准之標籤及說明書

C.針對特殊事件之聲明啟事

D.辨別醫療器材真偽之差異圖片或說明

34.依醫療器材管理法施行細則，核准刊播之醫療器材廣告，其內容應包括下列那些事項？①許可證或登錄之產品名稱　②醫療器材廣告核准刊播文件字號　③醫療器材許可證或登錄字號　④許可證所有人或登錄者之名稱

A.僅①②④

B.僅①③

C.僅②④

D.①②③④

35.依藥物優良製造準則，有關中藥廠之相關規定，下列何者錯誤？

A.中藥廠廠房之製造、加工、分裝之作業場所，應與事務所完全隔離

B.中藥廠廠房之製造、加工、分裝之作業場所，應與研究室完全隔離

C.中藥廠兼製含藥物飼料添加物者，其飼料添加物之作業場所，應獨立設置

D.中藥廠兼製含環境衛生用藥者，其環境衛生用藥之製造場所，應與藥品製造作業場所距離六公尺以上

36.依藥品安全監視管理辦法，下列敘述何者錯誤？

A.經中央衛生主管機關審查認定屬新成分之中藥藥品，適用本辦法規定

B.藥商得知藥品於美國因不良反應被暫停使用，應自知悉之日起三日內，至中央衛生主管機關建置之網路系統通報

C.本辦法所定藥品安全性監視相關資料，藥商應於藥品許可證核發之日起保存五年

D.中央衛生主管機關接獲新藥藥品安全性總結報告，認有必要者得指定期間要求藥商續行資料蒐集及報告繳交

37.依藥事法施行細則，有關藥商辦理登記事項之敘述，下列何者錯誤？

A.藥商應辦理變更登記之事項，包括藥商登記事項之變更及自行停業、復業或歇業

B.藥商遷址變更登記，應先向原核准登記之衛生主管機關申請

C.藥商辦理變更登記，應自事實發生之日起 15 日內，向原核准登記之衛生主管機關申請

D.藥商辦理公司組織或商業登記事項之變更，應先向原核准登記之衛生主管機關申請

38.依管制藥品管理條例，申請管制藥品使用執照之資格，不包括下列何者？

A.藥師

B.牙醫師

C.獸醫師

D.醫師

39.依管制藥品管理條例，有關管制藥品管理之敘述，下列何者錯誤？

A.管制藥品減損時，管制藥品管理人應立即報請當地衛生主管機關查核，並自減損之日起七日內，將減損藥品品量，檢同當地衛生主管機關證明文件，向衛生福利部食品藥物管理署申報

B.領有管制藥品登記證者，其受停業處分時，應自受處分之日起十五日內，將管制藥品收支、銷燬、減損及結存情形，分別向當地衛生主管機關及衛生福利部食品藥物管理署申報

C.為辦理第三級管制藥品銷燬作業而運輸，應檢同當地衛生主管機關證明文件，向衛生福利部食品藥物管理署申請核發憑照

D.領有管制藥品登記證者，其申請歇業時，可將結存之管制藥品轉讓予其他領有管制藥品登記證者，並報請當地衛生主管機關查核無誤

40.有關「管制藥品」與「毒品」的列管標準與程序，以及其分級品項，下列敘述何者錯誤？

A.「管制藥品」與「毒品」均分四級管理

B.「管制藥品」與「毒品」的分級與品項，均由法務部會同衛生福利部組成審議委員會，每三個月定期檢討

C.毒品審議委員會得將具有成癮性、濫用性、對社會危害性顧慮之虞之麻醉藥品與其製品進行審議

D.部分「管制藥品」與「毒品」之分級與品項並不相同

41.依化粧品衛生安全管理法之相關規定，下列敘述何者錯誤？

A.主管機關得派員進入化粧品業者之處所，抽查其設施、產品資訊檔案、產品供應來源與流向資料、相關紀錄及文件等資料

B.化粧品業者應建立與保存產品直接供應來源及流向之資料，亦包含直接販賣至消費者之產品流向資料

C.為加強輸入化粧品之邊境管理，衛生福利部得對有害衛生安全之虞之化粧品，公告一定種類或品項，經抽查、抽樣檢驗合格後，始得輸入

D.化粧品製造場所應符合化粧品製造工廠設廠標準

42.依化粧品衛生安全管理法，有關化粧品之外包裝或容器應明顯標示事項之規定，下列何者錯誤？

A.應以中文或國際通用符號標示，但全成分名稱，得以英文標示

B.因外包裝或容器表面積過小致不能標示者，應於標籤、仿單或以其他方式刊載

C.標示格式、方式及其他應遵行事項，由地方衛生主管機關公告之

D.應明顯標示製造或輸入業者之名稱、地址及電話號碼

43.依罕見疾病防治及藥物法，有關罕見疾病及藥物審議會之辦理事項，下列何者錯誤？

A.罕見疾病認定之審議及防治之諮詢

B.罕見疾病藥物致生藥害之救濟申請案之審議

C.治療特定疾病之非罕見疾病藥物之審議

D.罕見疾病藥物及維持生命所需之特殊營養食品認定之審議

44.某病人依醫師處方使用 A 藥後，發生皮膚紅疹，惟經查 A 藥仿單上未刊載相關不良反應，病人經停藥後，紅疹即獲緩解。當病人提出藥害救濟申請時，被判定不予救濟。該判定最可能是根據下列何種情事？

A.因急救使用超量藥物致生損害

B.藥物不良反應未達死亡、障礙或嚴重疾病之程度

C.因使用試驗用藥物而受害

D.常見且可預期之藥物不良反應

45.因使用下列何者藥品所生之藥害，得依藥害救濟法之規定請求救濟？

A.經主管機關核准輸入之 COVID-19 人體試驗用藥

B.領有藥品許可證之公費流感疫苗

C.因應緊急公共衛生情事之需要，經主管機關專案核准輸入之 COVID-19 疫苗

D.領有藥品許可證之流感抗病毒藥劑

46.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準，下列何者非屬全民健康保險給付之品項？①戒菸用貼片　②預防接種所用之疫苗　③避孕用藥　④生髮劑

A.僅③④

B.僅①②④

C.僅①②③

D.①②③④

47.依全民健康保險法，藥物給付項目及支付標準，由保險人與相關代表共同擬訂，下列何者除外？

A.被保險人

B.雇主

C.保險醫事服務提供者

D.藥物提供者

48.依全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法，有關醫事機構與健保之特約，下列何者正確？

A.藥局申請辦理健保給付之特約，應經藥事機構評鑑通過

B.精神復健醫事機構申請辦理精神疾病患者社區復健服務之特約，應經醫事機構評鑑通過

C.醫院於評鑑效期屆滿，未再參加評鑑時，應予終止特約

D.新設立之醫院未及參加當年主管機關依法令規定辦理之評鑑時，須經醫院評鑑通過再予特約

49.依全民健康保險法，我國全民健康保險每年度醫療給付費用總額，由主管機關於年度開始六個月前擬訂其範圍，下列接續流程之敘述何者正確？

A.經諮詢衛生福利部，報總統府核定

B.經諮詢衛生福利部，報立法院核定

C.經諮詢衛生福利部全民健康保險會，報行政院核定

D.經諮詢衛生福利部全民健康保險會，報立法院核定

50.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準，下列特殊材料何者得予支付？

A.義眼

B.助聽器

C.輪椅

D.無菌注射針